

Vertraulichkeitsvereinbarung

im Rahmen der Zusammenarbeit zu Themen der Künstlichen Intelligenz

ZWISCHEN

SH&Partner

vertreten durch Elias Hauck
Kurfürstenstraße 1
80799 München
Deutschland

– nachfolgend „**SH&Partner**“ –

UND

Leo Gärtner

vertreten durch Name Vertreter/in
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Deutschland

– nachfolgend „**Partner**“ –

SH&Partner und der Partner werden einzeln auch „**Partei**“ und gemeinsam „**Parteien**“ genannt.

Präambel

Die Parteien arbeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz zusammen oder beabsichtigen eine solche Zusammenarbeit. Dazu gehören insbesondere die Analyse von Prozessen, die Identifikation von Anwendungsfällen für KI und Automatisierung sowie die Konzeption, Entwicklung und Einführung geeigneter Lösungen („**Zweck**“). Im Rahmen dessen tauschen die Parteien Informationen aus, die vertraulich zu behandeln sind. Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien das Folgende.

§ 1 Vertrauliche Informationen

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen, Daten und Unterlagen gleich welcher Art und Form (mündlich, schriftlich, elektronisch, durch Besichtigung oder Einsichtnahme in Systeme), die eine Partei („**offenlegende Partei**“) der anderen Partei („**empfangende Partei**“) im Zusammenhang mit dem Zweck oder dessen Anbahnung zugänglich macht. Dazu zählen insbesondere:

- a) Geschäftsprozesse, Geschäftsstrategien, Organisations-, Finanz- und Kennzahlen;
- b) Informationen über Kunden, Lieferanten und sonstige Geschäftspartner;
- c) Ideen, Konzepte, Anwendungsfälle, Prompts, Workflows, Methoden und Know-how;
- d) Software, Quellcode, KI-Modelle, Trainings- und Testdaten, Schnittstellen, IT-Systeme, Zugangsdaten und Sicherheitsmaßnahmen;
- e) Angebote, Preise, Kalkulationen und Verträge;
- f) personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO sowie Geschäftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG;
- g) sämtliche Analysen, Notizen, Auswertungen und Arbeitsergebnisse, die Vertrauliche Informationen enthalten, wiedergeben oder auf ihnen beruhen;
- h) die Tatsache der Zusammenarbeit sowie deren Inhalt und Umfang.

(2) Auf eine Kennzeichnung als „vertraulich“ kommt es nicht an. Im Zweifel gilt eine Information als vertraulich.

§ 2 Ausnahmen

(1) Die Verpflichtungen dieser Vereinbarung gelten nicht für Informationen, die (a) zum Zeitpunkt der Erlangung bereits öffentlich bekannt waren oder später ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung öffentlich bekannt werden, (b) der empfangenden Partei bereits vor der Mitteilung rechtmäßig und ohne Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt waren, (c) die empfangende Partei von einem Dritten rechtmäßig und ohne Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat oder (d) von der empfangenden Partei unabhängig und ohne Nutzung Vertraulicher Informationen entwickelt wurden. Die Beweislast für das Vorliegen einer Ausnahme trägt die empfangende Partei.

(2) Ist die empfangende Partei aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder einer behördlichen oder gerichtlichen Anordnung zur Offenlegung verpflichtet, informiert sie die offenlegende Partei – soweit rechtlich zulässig – unverzüglich vorab schriftlich und beschränkt die Offenlegung auf das zwingend erforderliche Maß.

§ 3 Geheimhaltungspflichten

(1) Die empfangende Partei verpflichtet sich, Vertrauliche Informationen streng vertraulich zu behandeln, ausschließlich für den Zweck zu verwenden und ohne vorherige schriftliche Zustimmung der offenlegenden Partei weder ganz noch teilweise Dritten zugänglich zu machen. Eine Verwertung oder Nachahmung, insbesondere durch Reverse Engineering, ist untersagt.

(2) Zugang zu Vertraulichen Informationen erhalten nur Mitarbeitende, Organe und Berater der empfangenden Partei, die diese für den Zweck benötigen und die in mindestens gleichwertigem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet sind. Die Einbindung von Unterauftragnehmern bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der offenlegenden Partei. Jede Partei haftet für das Verhalten der von ihr eingebundenen Personen wie für eigenes Verhalten.

(3) Die empfangende Partei schützt Vertrauliche Informationen durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik, mindestens jedoch mit der Sorgfalt, die sie für eigene vertrauliche Informationen anwendet.

§ 4 Einsatz von KI-Systemen

(1) Vertrauliche Informationen dürfen nur in KI-Systemen und Cloud-Diensten verarbeitet werden, bei denen vertraglich ausgeschlossen ist, dass Eingaben, Dateien oder Ergebnisse zum Training oder zur Verbesserung der Modelle des Anbieters verwendet werden. Die Nutzung frei zugänglicher Verbraucherversionen von KI-Diensten ist hierfür ausgeschlossen.

(2) Vor einer Verarbeitung in KI-Systemen werden Daten, soweit möglich, anonymisiert, pseudonymisiert oder auf das für den Zweck Notwendige reduziert.

(3) Vertrauliche Informationen und daraus abgeleitete Ergebnisse werden nicht für die Entwicklung, das Training oder die Verbesserung eigener Produkte, Modelle oder Vorlagen außerhalb des Zwecks verwendet.

§ 5 Datenschutz

Die Parteien beachten die Vorgaben der DSGVO und des BDSG. Soweit eine Partei personenbezogene Daten im Auftrag der anderen verarbeitet, schließen die Parteien zuvor einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO, der dieser Vereinbarung im Konfliktfall vorgeht.

§ 6 Rückgabe und Löschung

Nach Abschluss der Zusammenarbeit oder jederzeit auf Aufforderung der offenlegenden Partei gibt die empfangende Partei sämtliche Vertraulichen Informationen einschließlich aller Kopien zurück oder löscht sie dauerhaft. Dies umfasst auch Daten in eingesetzten KI-Systemen und Cloud-Diensten. Ausgenommen sind Kopien, die aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten aufbewahrt werden müssen; diese unterliegen weiterhin dieser Vereinbarung.

§ 7 Meldepflicht

Jede Partei informiert die andere unverzüglich, sobald Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Vertrauliche Informationen unbefugt offengelegt, verloren oder missbraucht wurden, und unterstützt bei der Aufklärung und Schadensbegrenzung.

§ 8 Keine Rechtseinräumung

Alle Rechte an den Vertraulichen Informationen verbleiben bei der offenlegenden Partei bzw. dem jeweiligen Rechteinhaber. Durch diese Vereinbarung werden keine Eigentums-, Nutzungs- oder sonstigen Schutzrechte eingeräumt. Eine Verpflichtung zum Abschluss weiterer Verträge entsteht nicht.

§ 9 Vertragsstrafe und Haftung

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diese Vereinbarung verpflichtet sich die verletzende Partei, an die andere Partei eine Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe die verletzte Partei nach billigem Ermessen festsetzt und die im Streitfall vom zuständigen Gericht auf ihre Angemessenheit überprüft werden kann.

(2) Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens sowie von Unterlassungs- und sonstigen gesetzlichen Ansprüchen bleibt unberührt; eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzanspruch angerechnet.

§ 10 Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt auch für Vertrauliche Informationen, die vor diesem Zeitpunkt ausgetauscht wurden. Die Verpflichtungen bestehen während der gesamten Zusammenarbeit und für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach deren Beendigung fort. Für Geschäftsgeheimnisse gelten sie unbefristet, solange diese nicht nach § 2 Abs. 1 öffentlich bekannt geworden sind.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. Vertraulichkeitsregelungen in weiteren Vereinbarungen der Parteien bleiben unberührt.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Unterschriften

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Parteien, diese Vereinbarung gelesen zu haben und ihr zuzustimmen.

Für SH&Partner

Ort, Datum

Unterschrift

Elias Hauck

Für Leo Gärtner

Ort, Datum

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben